

△△△△△△△ 상임감사

△△(5), 시정, 통보

제 목	복무규칙 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 직원(○○직 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 ○○직 직원 및 기간제 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 연가, 공가, 병가, 자녀돌봄휴가 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다) 직원들의 경우 병원진료 및 코로나 19 확진 등의 사유로 병가를 2022년(직전 종합감사 수감 7.16. 이후) 48회, 2023년 48회, 2024년 86회, 2025년 64회를 사용하였으며,

자녀 병원 진료 및 졸업식 참석 등의 사유로 자녀돌봄휴가를 2022년(직전 종합감사 수감 7.16. 이후) 17회, 2023년 43회, 2024년 52회, 2025년 12회를 사용하였다.

[표 1] 공가 및 자녀돌봄휴가 사용 현황

구분	사용횟수				비고
	2022년(7.16.~)	2023년	2024년	2025년	
병가	48회	48회	86회	64회	
자녀돌봄휴가	17회	43회	52회	12회	

※ 자료출처: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성(現 사무소 근무자 기준)

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」 제20조(휴가의 종류)에 따르면, 직원의 휴가는 연가, 공가, 병가, 기타휴가, 여성·임산부 휴가 및 육아 시간, 가족돌봄휴가로 구분하며,

같은 제25조(병가)에 따라, 병가는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있다.

1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
2. 전염병의 일환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

병가일이 연 누계 7일 이상인 경우에는 증빙서류(처방전, 진료비 또는 약제비 영수증 등)를 제출하여야 한다. 다만, 연속 14일 이상 병가를 사용하는 경우에는 진단서를 제출하여야 하며, 부서장은 필요 시 상급종합병원의 진단서를 요구할 수 있다.

또한, 같은 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가 일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상¹⁾인 경우에는 그러하지 아니한다. 또한, 같은 규칙 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 이 규정이 정한

1) 「국가○○원 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

1. 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 (※ 질병 또는 부상, 전염병)
2. 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우 (※ ○○상 질병 또는 부상)

휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

같은 규칙 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가) 제1항에 따라, 직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 가족돌봄휴가를 신청할 수 있으며, 가족돌봄휴가 기간은 인사규정 제51조제2항제5호의 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

※ 제1호 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 / 제2호 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집 등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

같은 조 제2항에 따라, 가족돌봄휴가는 연간 10일의 무급휴가로 하고, 이 경우 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 사용하는 경우(이하 “자녀돌봄휴가”라 한다) 연간 10일 중 2일을, 제1호부터 제3호에 해당하는 경우에는 3일을 유급휴가로 한다고 규정하고 있으며, 제4항에 따라, 자녀돌봄휴가는 필요한 경우 시간단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 자녀돌봄휴가를 신청할 경우에는 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.

※ 제1호 자녀가 2명 이상인 경우 / 제2호 자녀가 장애인인 경우 / 제3호 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 병가 사용 부적정

업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없어 병가를 사용하려는 직원은 공단 「복무규칙」 제25조(병가)에 따라, 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 사용하여야 하며, 같은 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일)에 따라 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 휴가 일수를 산입하여 병가 일수를 적용하여야

한다.

또한, 「국가○○원 복무규정」에서도 같은 연도 내 질병 또는 부상, 전염병 등에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우에는 휴가기간 중의 휴일(토요일 또는 공휴일)은 그 휴가 일수에 산입하도록 하고 있다.

그런데, 사무소 ○○직 ○급 ○○○은 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 사용하여야 함에도, 2024년의 경우 병가를 4회 사용하며 60일보다 2일 초과하여 총 62일의 병가를 사용한 사실이 있다.

[표 2] ○○직 ○급 ○○○ 병가 사용 현황

성 명	병가 시작일	병가 종료일	일수(일)	병가 사유	비고
계			62		2일 초과
○○○	2024. 01. 04.	2024. 02. 28.	56	무릎통증으로 인한 치료	진단서 첨부
	2024. 11. 06.	2024. 11. 06.	1	병원진료	증빙서류 미첨부
	2024. 11. 28.	2024. 11. 29.	2	병원진료차 병가신청합니다.	
	2024. 12. 19.	2024. 12. 21.	3	건강악화 및 병원진료차 신청	

※ 자료출처: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성(現 사무소 근무자 기준)

또한, 병가일이 연 누계 7일 이상인 경우에는 증빙서류(처방전, 진료비 또는 약제비 영수증 등)를 제출하여야 함에도, [표 2]와 같이 총 4회 중 3회에서 증빙서류를 제출하지 않은 사실을 확인하였다.

이에 따라 당해연도 병가사용 범위를 초과한 2일은 결근에 해당되며, 이에 대하여 저축 연가 등 잔여 휴가로 대체가 필요하며, 증빙서류가 누락된 3건에 대하여 증빙서류 제출이 필요하다.

나. 자녀돌봄휴가 사용 부적정

자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가(이하 “자녀돌봄휴가”라 한다)를 사용하는 직원은 공단 「복무규칙」 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)에 따라, 연간

10일 중 2일을 유급휴가로 사용하여야 하며, 자녀가 2명 이상인 경우와 자녀가 장애인인 경우, 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 3일을 유급휴가로 사용하여야 한다.

그러데, 사무소 ○○직 ○급 ○○○, ○○직○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○은 자녀가 2명임에 따라 연 3일 이내에서 자녀돌봄휴가를 사용하여 함에도 [표 3]과 같이 3일을 초과하여 자녀돌봄휴가를 사용하는 등 복무 규칙 준수를 소홀히 한 사실이 있다.

[표 3] 자녀돌봄휴가 기준 초과 사용 현황

연번	연도	직급	성명	자녀 (명)	적정휴가시간 (일, A)	사용휴가시간 (일, B)	초과사용시간 (일, B-A)	비고
1	2023	○○직 ○급	○○○	2	3	3.075	0.075 (6시간)	2.20. / 1일 3.31. / 1일 9.2. / 0.75일(6시간) 12.30. / 1일
2	2024	○○직 ○급	○○○	2	3	3.025	0.025 (2시간)	2.22. / 1일 3.4. / 1일 4.16. / 0.25일(2시간) 7.30. / 1일
3		○○직 ○급	○○○	2	3	3.88	0.88 (7시간)	1.20. / 1일 9.12. / 1일 9.20. / 0.25일(2시간) 9.28. / 0.63일(5시간) 11.18. / 1일
4		○○직 ○급	○○○	2	3	3.5	0.5 (4시간)	5.2. / 0.5일(4시간) 6.7. / 1일 10.23. / 1일 10.31. / 1일
5		○○직 ○급	○○○	2	3	4	1	4.4. / 1일 10.7. / 0.5일(4시간) 10.10. / 0.5일(4시간) 10.31. / 1일 11.23. / 1일

※ 자료출처: 전자문서시스템 ERP시스템 자료 재구성(現 사무소 근무자 기준)

이에 따라 당해연도 자녀돌봄휴가 사용 범위를 초과한 부분에 대하여 저축 연가 및 연가 등 잔여 휴가로 대체함이 바람직하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 업무 외 질병 또는 부상으로 병가를 사용하며 사용범위 연 누계 60일보다 2일을 초과하여 총62일의 병가를 사용한 “○○직 ○급 ○○○”과 자녀가 2명임에 따라 연 3일 이내에서 자녀돌봄휴가를 사용하여야 함에도 휴가 일수를 2시간부터 1일까지 초과하여 사용한 “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”, “○○직 ○급 ○○○”에 대하여 △△상 △△ 조치 요구합니다.(△△ 5)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	불법, 현장관리	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	△△상 △△	2022.2.7.~현재
2	○○직 ○급	○○○	야생생물보호관리	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	△△상 △△	2022.2.7.~현재
3	○○직 ○급	○○○	탐방프로그램 운영	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	△△상 △△	2022.2.7.~현재
4	○○직 ○급	○○○	탐방객 안전관리	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	△△상 △△	2022.2.7.~현재
5	○○직 ○급	○○○	야영장 현장관리	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	△△상 △△	2022.2.7.~현재

이사장(△△△△△△△△△△장)은 7일 이상의 병가를 사용하며 누락된 증빙 서류(처방전, 진료비 또는 약제비 영수증 등)를 전자결재 시스템(ERP)에 첨부하고, 휴가 사용 범위를 초과한 병가 및 자녀돌봄휴가에 대하여는 저축연가 및 연가 등 잔여 휴가로 대체하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한

재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)